

釋字 3 號解釋摘要

李婉瑜

一、背景事實

監察院擬訂了監察法草案，送請立法院審議。然而，立法院認監察院自行提出法律案於法無據，因此將該草案退回。面對此一院際間的權限爭議，監察院咨請總統依憲法第 44 條¹行使院際調解權，召集立法、監察院及司法院的三院院長進行會商，會商結果須由關係院作成決議方能貫徹手續上之複雜過於大法官解釋，故本案仍交由大法官解釋為妥²。是以，監察院依大法官會議規則第 3 條³向司法院提出憲法疑義解釋之聲請⁴。

二、本案爭點

監察院關於所掌事項得否向立法院提法律案？

三、解釋要旨

監察院關於所掌事項，得向立法院提出法律案。

¹ 憲法第 44 條：「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」。

² 總統訓令

前准監察院憲法字第六十八號咨為請依照憲法第四十四條之規定召集有關各院長會商解決本院提出法律案問題等由到府當即召集立法監察司法三院院長於七月十日來府討論經會商結果僉以總統召集關係院院長對本案會商之結果須由關係院作成決議案方能貫徹其手續上之複雜有過於大法官之解釋故本案仍以交大法官解釋為妥等語紀錄在卷合亟抄發監察院原咨令仰該院遵照發交大法官解釋具報監察院意見司法院意見及本府秘書長簽註各一份附發參考此令

³ 大法官會議規則第 3 條 「中央或地方機關於其職權上適用憲法，發生疑義，或適用法律命令發生有無牴觸憲法之疑義時，得聲請解釋。」。

⁴ 監察院公函

查本院先後擬訂監察法監察院各委員會組織法等草案經咨請立法院完成立法程序去後嗣准咨復以依據憲法規定監察院向立法院提出法律案似無條文之根據除將所送草案改由立法委員及法制委員會（立法院）另案提出外原咨退還等由過院復經本院依照憲法第四十四條之規定咨請總統於本（七）月十日召集關係院（立法司法監察三院）院長會商決定旋准總統七月十日統（一）字第十號咨復以上總統召集關係院院長對本案會商之結果須由關係院作成決議案方能貫徹其手續上之複雜有過於大法官之解釋故本案仍以交大法官解釋為妥等因准此相應抄附本院向立法院提出法律案之事實經過及理由函請查照轉送解釋並見復為荷

四、論理

大法官先論證為何不能僅因憲法第 87 條僅明文規定考試院有提案權，就推論監察院無提案權，認反面解釋並非任何情形皆可援用，如法律條文顯有闕漏或有關法條尚有解釋之餘地時，即不復適用。大法官舉出憲法第 34 條與 64 條對立委、國大選舉有法律定之，但對監委選舉卻漏未規定，證明憲法本身存在闕文。

第二段回歸制憲原意的歷史解釋，透過對制憲國民大會實錄的考察，建立「制憲者本意」；第三段則以體系解釋論證，五院相互平等，初無軒輊，再以類推解釋及論理解釋確立監察院有提案權。

監察院關於所掌事項是否得向立法院提出法律案，憲法無明文規定，而同法第八十七條則稱考試院關於所掌事項得向立法院提出法律案，論者因執「省略規定之事項應認為有意省略」（Casus omissus pro omisso habendus est）以及「明示規定其一者應認為排除其他」（expressio unius est exclusio alterius）之拉丁法諺，認為監察院不得向立法院提案（反面解釋），實則此項法諺並非在任何情形之下均可援用，如法律條文顯有闕漏或有關法條尚有解釋之餘地時，則此項法諺，即不復適用，我國憲法間有關文，例如憲法上由選舉產生之機關，對於國民大會代表及立法院立法委員之選舉，憲法則以第三十四條、第六十四條第二項載明「以法律定之」。獨對於監察院監察委員之選舉則並無類似之規定，此項闕文，自不能認為監察委員之選舉可無需法律規定，或憲法對此有意省略，或故予排除，要甚明顯。

憲法第七十一條，即憲草第七十三條，原規定「立法院開會時，行政院院長及各部會首長得出席陳述意見」，經制憲當時出席代表提出修正，將「行政院院長」改為「關係院院長」。其理由為「考試院、司法院、監察院就其主管事項之法律案，關係院院長自得列席立法院陳述意見」，經大會接受修正如今文，足見關係院院長係包括立法院以外之各院院長而言（歷史解釋）。又憲法第八十七條，即憲草第九十二條，經出席代表提案修正，主張將該條所定「考試院關於所掌事項提出法律案時，由考試院秘書長出席立法院說明之」。予以刪除，其理由即為「考試院關於主管事項之法律案，可向立法院提送，與他院同，如須出席立法院說明，應由負責之院長或其所派人員出席，不必於憲法中規定秘書長出席」，足徵各院皆可提案，為當時制憲代表所不爭，遍查國民大會實錄及國民大會代表全部提案，對於此項問題曾無一人有任何反對或相異之言論，亦無考試院應較司法監察兩院有何特殊理由，獨需提案之主張。

我國憲法依據 孫中山先生創立中華民國之遺教而制定，載在前言，依憲法第五十三條（行政）、第六十二條（立法）、第七十七條（司法）、第八十三條（考試）、第九十條（監察）等規定建置五院。本憲法原始賦與之職權各於所掌範圍內，為國家最高機關獨立行使職權，相互平等，初無軒輊（體系解釋）。以職務需要言，監察、司法兩院，各就所掌事項，需向立法院提案，與考試院同（類推解釋）。考試院對於所掌事項，既得向立法院提出法律案，憲法對於司法、監察兩院，就其所掌事項之提案，亦初無有意省略或故予排除之理由。法律案之議決

雖為專屬立法院之職權，而其他各院關於所掌事項知之較稔，得各向立法院提出法律案，以為立法意見之提供者，於理於法均無不合。（論理解釋）

綜上所述，考試院關於所掌事項，依憲法第八十七條，既得向立法院提出法律案，基於五權分治，平等相維之體制，參以該條及第七十一條之制訂經過（歷史解釋），監察院關於所掌事項，得向立法院提出法律案，實與憲法之精神相符。